

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▽▽▽▽국립공원사무소 (○○처 ○○○○부, ▽▽▽▽국립공원사무소)	처분요구일자	2019.5.27.	회신기일	2019.6.26.

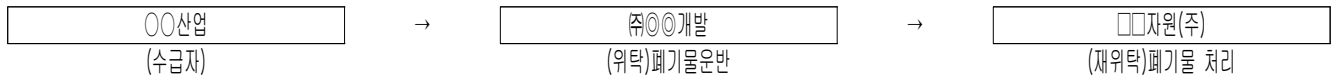
○○처 ○○○○부, ▽▽▽▽국립공원사무소
(신분상 경고, 신분상 주의, 행정상 통보)

제 목 임목폐기물 처리공사 계약 및 감독업무 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○부, ▽▽▽▽국립공원사무소
내 용

1. 업무기준

○ ▽▽▽▽△△△△△ 벌목 및 벌개제근 공사 현황

시 설 명	사 업 명	사업기간	계약금액 (천원)	사 업 내 용	계약 상대자 현황	
					계약업체	등록업종
▽▽▽▽ △△△△△	▽▽▽▽ 생태탐방연수원 벌목 및 벌개제근	2016.11.14. ~2016.11.23.	34,500	·벌목 및 이식 ·장비 활용 벌개제근 및 주변부 정리 ·벌목 및 벌개 폐기물 처리 ·토사 안정화 및 침사지 설치	○○산업 (대표 ○○○)	토목공사(5천만원 미만) 실내건축공사(건당 1500만원미만) 시설물유지관리(건당 1500만원미만) 건축디자인



- 「폐기물관리법」 제13조(폐기물의 처리기준 등) 제1항에 의거 누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 하며, 동법 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) 제1호 제3항에 의거 폐기물의 처리를 위탁하려면 사업장폐기물배출자는 수탁자가 제13조에 따른 폐기물의 처리기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 맞게 폐기물을 처리할 능력이 있는지를 환경부령으로 정하는 바에 따라 확인한 후 위탁하여야 하며
- 동법 제18조(사업장폐기물의 처리) 제3항에 의거 환경부령으로 정하는 사업장폐기물을 배출·수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출·수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 환경부령으로 정하는 바에 따라 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하며,

○ 동법 시행령 제7조(폐기물의 처리기준 등) 제1항 11호에 의거 **재활용이 가능한 폐기물은 재활용하도록** 하고 있으며, 「폐목재의 분류 및 재활용 기준(환경부 고시 제2016-32호)」 제2조(폐목재의 재활용)에 의거 폐목재는 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제2조의2제2항에 의거 다음 각 호에 의해 **재활용함을 원칙으로** 하되, 제4조의 **등급별 재활용 기준에 따라 재활용할 수 있음**

1. 폐목재의 전부 또는 일부를 최대한 재활용하거나 재생 이용
2. 재사용하거나 재생이용하기 곤란한 폐목재의 전부 또는 일부는 에너지를 회수하기 위한 목적으로 사용

2. 현황 및 문제점

○ ▽▽▽▽ △△△△△ 조성공사의 경우 벌목 및 벌개제근 공사로 발생한 폐목재*가 180톤으로 사업장폐기물을 배출하고자 하는 경우 수탁자가 폐기물의 처리기준과 방법 또는 재활용 원칙 및 준수사항에 맞도록 폐기물을 처리할 능력이 있는 자와 폐기물 처리 위탁 계약을 체결하여야 함에도 **임목폐기물 운반 및 처리 자격이 없는 토목공사(5천만원미만) 자격 보유자인 ○○산업과 계약을 체결하였으며,**

* 「폐목재의 분류 및 재활용 기준(환경부 고시 제2016-32호)」 별표(폐목재 발생원·종류별 등급 분류표)에 의거 임목폐기물 중 벌목 등 산림작업 과정에서 발생하는 잔재물(뿌리, 가지, 줄기 등)은 1등급으로 분류됨

- 임목폐기물 운반 및 처리 자격이 없는 ○○산업에서 임목폐기물 운반자격을 보유한 (주)○○개발에 임목폐기물 운반 및 처리를 위탁하였으며, (주)○○개발은 임목폐기물 처리를 □□자원(주)에 재위탁하여 처리하는 등 **임목폐기물 운반 및 처리 관련 계약상대자를 부적정하게 선정하였음**

- 또한 사업장폐기물을 배출·수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출·수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 함에도 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하지 않았으며

- 준공검사원으로 임명받은 자는 검사를 완료하고 준공부분내역(총괄), 준공공사비 내역(세부), 공사기록사진, 폐기물 처리 확인서 등을 첨부하여 검사조서를 작성하여야 함에도 검사조서 작성시 폐기물 처리 확인서를 첨부하지 않고 준공처리하는 등 준공검사업무를 소홀히 함

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고, 주의(단기조치: 1개월 이내) 【○○○처 ○○○○부】

- 폐기물 처리 자격을 보유하지 않은 업체와 계약을 체결하는 등 계약업무를 소홀히 한 ▽▽▽▽국립공원사무소(현 ▽▽▽▽처 ○○○○○) 일반직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 주의” 조치 하고, 폐기물 인계·인수 내용을 입력하지 않고 폐기물 처리 감독 및 준공검사 업무를 소홀히 한 ▽▽▽▽국립공원사무소(현 ▽▽▽▽국립공원사무소) 일반직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 경고” 조치

※ 일반직 ○급 ○○○은 ③번 “임목폐기물 처리공사 계약 및 감독업무 소홀” 로 “신분상 주의” 조치가 요구되나, ⑤번 “△△△△△ 랜드마크 NPIP규정 미준수” 와 병합하여 ③번에서 “신분상 경고” 처분함

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【▽▽▽▽국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 등 재발방지 방안 마련을 위하여 ▽▽▽▽국립공원사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치